



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN

Địa chỉ: Số 23 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-28 62 655 660

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2024

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 2/15

NỘI DUNG

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	4
Điều 1: Đối Tượng Thi Hành	4
Điều 2: Thời Hạn Của Thỏa Ước Lao Động Tập Thể	4
Điều 3: Cam Kết Trách Nhiệm Thi Hành Thỏa Ước Lao Động Tập Thể	4
1. Trách nhiệm của Người sử dụng lao động	4
2. Trách nhiệm của Tổ chức đại diện Người lao động	5
3. Trách nhiệm của Người lao động	5
Chương II NỘI DUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	6
Điều 4: Nguyên Tắc Tuyển Dụng	6
Điều 5: Điều Phối Và Chuyển Người Lao Động Làm Công Việc Khác So Với Hợp Đồng Lao Động	6
Điều 6: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi	7
Điều 7: Tiền Lương Và Chi Trả Lương	8
Điều 8: Tiền Lương Làm Thêm Giờ, Làm Việc Vào Ban Đêm	8
Điều 9: Thời Gian Và Điều Kiện Nâng Lương	9
Điều 10: Các Khoản Hỗ Trợ Và Phụ Cấp	9
Điều 11: Phúc Lợi Khác	10
1. Nghỉ mát/ Team building	10
2. Hiếu sự, hỷ sự, thăm bệnh	10
3. Khám sức khỏe	11
4. Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe	11
Điều 12: Thưởng	13
1. Thưởng lương tháng 13	13
2. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu và thành tích	14
Điều 13: Kỷ Luật Lao Động	14
Điều 14: Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động, Vi Phạm Hợp Đồng Lao Động	15
Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	15

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 3/15

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

- Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được Quốc Hội khoá XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
- Căn cứ thoả thuận giữa hai bên Người sử dụng lao động và tập thể Người lao động sau khi lấy ý kiến của đại diện Người lao động trong doanh nghiệp;

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mỗi bên trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:

- Đại diện Người sử dụng lao động
Họ và tên : Ông **TRƯƠNG CÔNG THẮNG**
Chức vụ : **Tổng Giám Đốc**
- Đại diện Người lao động
Họ và tên : Bà **NGUYỄN THÙY GIAO**
Chức vụ : **Chủ tịch Công đoàn cơ sở**

Cùng ký kết Thỏa ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau:



THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001

Lần ban hành: 05

Ngày hiệu lực: 22/08/2024

Số trang: 4/15

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối Tượng Thi Hành

- Người sử dụng lao động do Ông **TRƯƠNG CÔNG THẮNG** – đại diện (Người sử dụng lao động)
- Đại diện Người lao động: Ban chấp hành Công đoàn Công ty
- Toàn bộ Người lao động đang làm việc trong Công ty (Người lao động)

Điều 2: Thời Hạn Của Thỏa Ước Lao Động Tập Thể

- Thỏa ước lao động tập thể này có hiệu lực **3 (ba) năm** kể từ ngày ký.
- Trong thời hạn 90 ngày trước ngày Thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn Thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết Thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật lao động.

Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Trong thời gian có hiệu lực của bản Thỏa ước lao động tập thể, căn cứ vào điều kiện sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp trong từng thời kỳ và điều kiện kinh tế xã hội khi các quy định về chế độ chính sách thay đổi theo quy định của Pháp luật, bản Thỏa ước lao động tập thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung phải được hai bên bàn bạc, thống nhất và gửi 01 bản đến Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội Quận 1, 01 bản gửi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nếu xảy ra các trường hợp dưới đây thì giải quyết như sau:

4.1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật lao động căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

4.2. Trong trường hợp Thỏa ước lao động tập thể hết hiệu lực do Người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động thì quyền lợi của Người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 3: Cam Kết Trách Nhiệm Thi Hành Thỏa Ước Lao Động Tập Thể

1. Trách nhiệm của Người sử dụng lao động

- 1.1. Bảo đảm quyền tự do của Người lao động tham gia hoạt động Công đoàn và các đoàn thể được Nhà nước thừa nhận, tạo điều kiện cho Cán bộ Công đoàn hoạt động theo luật và điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- 1.2. Chấp hành đúng quy định của Nhà nước về thuê mướn và sử dụng lao động.

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 5/15

- 1.3. Thực hiện đầy đủ các thoả thuận nêu trong Thoả ước lao động tập thể và các Hợp đồng lao động.
- 1.4. Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và sức khoẻ Người lao động.
- 1.5. Tạo điều kiện cho Người lao động nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ để hoàn thành công việc được giao.

2. Trách nhiệm của Tổ chức đại diện Người lao động

- 2.1. Tổ chức phổ biến, giáo dục và vận động Người lao động thực hiện đầy đủ các quy định, điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động đã ban hành.
- 2.2. Chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn bộ phận thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, hoạt động đúng luật Công đoàn. Động viên Người lao động, cán bộ đoàn viên hăng hái thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chăm lo xây dựng phát triển đội ngũ Cán bộ - Công nhân viên ngày càng vững mạnh.
- 2.3. Phối hợp với Người sử dụng lao động giải quyết có tình có lý đúng pháp luật các vấn đề phát sinh khi thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thực hiện các chế độ chính sách đối với Người lao động đang làm việc, nghỉ hưu, tham gia tốt các phong trào thi đua, công tác xã hội địa phương.

3. Trách nhiệm của Người lao động

- 3.1. Thực hiện đúng những Điều khoản đã được ký kết trong Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động và Nội quy lao động đã ban hành.
- 3.2. Phần đầu không ngừng nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ để hoàn thành công việc được giao.
- 3.3. Tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Công đoàn và các đoàn thể khác trong Công ty, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng tập thể, đơn vị không ngừng trưởng thành, vững mạnh.

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULDTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 6/15

Chương II
NỘI DUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 4: Nguyên Tắc Tuyển Dụng

- Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của từng phòng ban, bộ phận trên cơ sở được Ban Tổng giám đốc phê duyệt.
- Tuyển dụng đúng trình tự, thủ tục và có thời gian thử việc theo quy định của Luật lao động.
- Tiền lương trong thời gian thử việc tối thiểu bằng 85% mức lương cấp bậc của công việc đó. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ Hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường, nếu công việc không đạt yêu cầu như đã thỏa thuận.
- Kết thúc thời gian thử việc:
 - Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với Người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 25 Bộ Luật lao động 2019, Công ty phải thông báo cho Người lao động kết quả công việc Người lao động đã làm thử.
 - Khi kết thúc thời gian thử việc đối với Người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 4 Điều 25 Bộ Luật lao động 2019, Công ty phải thông báo cho Người lao động kết quả công việc Người lao động đã làm thử.
 - Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, Công ty phải giao kết ngay Hợp đồng lao động với Người lao động theo quy định của Nội quy lao động và/hoặc các Quy định, quy trình của Công ty được ban hành theo từng thời điểm.

Điều 5: Điều Phối Và Chuyển Người Lao Động Làm Công Việc Khác So Với Hợp Đồng Lao Động

- Trong trường hợp do yêu cầu mở rộng kinh doanh, đổi mới công nghệ và nhu cầu công tác, Người sử dụng lao động có thể điều phối Người lao động giữa phòng ban, bộ phận từ nơi thừa đến nơi thiếu Người lao động nhằm đảm bảo việc làm ổn định cho Người lao động trong toàn Công ty.
- Người sử dụng lao động tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động được quy định như sau:
 - Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp khó khăn đột xuất sau:
 - Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;
 - Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 - Sự cố điện, nước;
 - Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.Những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà Người sử dụng lao động được tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động gồm:
 - Sản lượng sản xuất, nhu cầu sản xuất giảm do đơn hàng giảm;
 - Thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh;
 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh;



THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001

Lần ban hành: 05

Ngày hiệu lực: 22/08/2024

Số trang: 7/15

- Thay đổi hình thức, phương thức kinh doanh, cơ cấu tổ chức;
- Thay đổi công nghệ;
- Thay đổi cơ cấu sản phẩm (ví dụ: chuyển sang các dòng sản phẩm không yêu cầu về nhân lực,...);
- Tham gia triển khai dự án hoặc thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

2.2. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác so với Hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển Người lao động đó làm công việc khác so với Hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của Người lao động bằng văn bản.

2.3. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với Hợp đồng lao động quy định tại Khoản 2.2 Điều này mà phải ngừng việc thì Người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 của Bộ luật Lao động 2019.

3. Khi tạm thời chuyển Người lao động làm việc khác so với Hợp đồng lao động, Người sử dụng lao động phải báo cho Người lao động trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của Người lao động.
4. Người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định tại Khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà Nước quy định.
5. Trường hợp Người sử dụng lao động tạm thời chuyển Người lao động làm công việc khác với Hợp đồng lao động và phù hợp quy định pháp luật mà Người lao động không đồng ý và không đến Công ty làm việc thì xem như Người lao động tự ý bỏ việc.
6. Trường hợp Người lao động không đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo Hợp đồng lao động (căn cứ kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền), Công ty sẽ sắp xếp điều chuyển Người lao động sang làm công việc khác phù hợp, đồng thời thỏa thuận lại với Người lao động các điều khoản về hợp đồng lao động mới (tiền lương và các phúc lợi khác tương ứng với vị trí công việc mới).

Điều 6: Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi

1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Người lao động thực hiện theo Nội quy lao động hiện hành mà Người sử dụng lao động đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động và/hoặc quy định về xác định ngày công làm việc hoặc các quy định, quy trình liên quan mà Công ty ban hành tùy từng thời điểm.
2. Phép năm được tính từ ngày vào làm và chỉ áp dụng khi Người lao động đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty.
3. Trường hợp do tính chất đặc thù công việc, Người sử dụng lao động có thể bố trí, sắp xếp ca làm việc theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phù hợp quy định tại Điều 105 và Điều 109 Bộ Luật Lao Động 2019.
4. Trường hợp giải quyết đơn hàng theo mùa vụ, ... Người sử dụng lao động có thể sắp xếp nghỉ bù cho thời gian đã làm việc tăng ca (tỷ lệ quy đổi theo quy định của pháp luật lao động hiện hành).
5. Người lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 8/15

Điều 7: Tiền Lương Và Chi Trả Lương

1. Tiền lương do Người sử dụng lao động và Người lao động thỏa thuận trong Hợp đồng lao động, tiền lương được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của Người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà Nước quy định.
2. Tiền lương tháng thực tế được tính theo mức lương đã thỏa thuận trên Hợp đồng lao động, các khoản hỗ trợ, bổ sung khác (nếu có), các khoản phải đóng góp BHXH, BH TNLĐ-BNN, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân theo Luật định và số ngày làm việc, số ngày nghỉ thể hiện trên bảng chấm công thực tế hàng tháng của Người lao động.
3. Các trường hợp Người lao động sử dụng vượt định mức điện thoại, taxi,...theo chính sách Công ty, Bộ phận Hành chính và/hoặc các bộ phận liên quan sẽ gửi thông tin cho nhân viên, đồng thời chuyển thông tin cho Bộ phận Nhân sự để thực hiện thu hộ trong bảng lương hàng tháng.
4. Tiền lương Người lao động được xem là thông tin đặc biệt thuộc quyền sở hữu của Công ty và là thông tin bảo mật vì vậy mọi thông tin về lương không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác khi chưa có sự đồng ý của Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
5. Ngày công tính lương hàng tháng sẽ được tính từ ngày 26 tháng trước đến hết ngày 25 của tháng hiện tại.
6. Tiền lương tháng được trả một (01) lần cho Người lao động vào ngày 2 của tháng tiếp theo. Trường hợp ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ/ ngày Lễ/ Tết, tiền lương sẽ được trả vào ngày làm việc liền kề trước đó.
7. Người lao động nhận tiền lương bằng tiền đồng Việt Nam, nhận tiền mặt tại nơi làm việc hoặc qua hình thức chuyển khoản. Trường hợp chuyển khoản, Người lao động cung cấp số tài khoản, tên Ngân hàng và địa chỉ văn phòng nơi mở tài khoản cho Phòng Nhân Sự.
8. Các trường hợp trả lương khác với quy định tại Điều này phải được sự phê duyệt của Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
9. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà Người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì Người sử dụng lao động phải đền bù cho Người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi Người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho Người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Điều 8: Tiền Lương Làm Thêm Giờ, Làm Việc Vào Ban Đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo tiền lương theo công việc đang làm như sau:
 - 1.1. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 - 1.2. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
 - 1.3. Vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với Người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 9/15

thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày Lễ, Tết.

Điều 9: Thời Gian Và Điều Kiện Nâng Lương

1. Thời gian nâng lương

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Ban Tổng Giám Đốc sẽ xem xét và quyết định chính sách lương cho Người lao động trong Công ty.

2. Điều kiện nâng lương

- 2.1. Hoàn thành tốt công việc được giao về số lượng, chất lượng theo Hợp đồng lao động đã ký kết.
- 2.2. Căn cứ vào việc tuân thủ, ý thức chấp hành Nội quy lao động, Quy định của Công ty.
- 2.3. Mức tăng lương cho từng cá nhân (nếu có), căn cứ vào kết quả đánh giá hoàn thành công tác, hiệu quả công việc, ý thức chấp hành Nội quy lao động/ Quy định của Công ty và mặt bằng lương chung so với thị trường lao động. Đề xuất tăng lương/điều chỉnh lương được phê duyệt dựa vào ngân sách lương đã được Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền phê duyệt.
- 2.4. Các trường hợp báo giảm nghỉ hưởng BHXH, nghỉ không lương, thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ,... mức lương mới (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay sau khi Người lao động trở lại làm việc.
- 2.5. Các trường hợp vi phạm kỷ luật, hiệu lực lương mới sẽ được cân nhắc căn cứ hành vi vi phạm & hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, thời gian hiệu lực lương mới sẽ do Ban Tổng Giám đốc hoặc người được Ban Tổng giám đốc ủy quyền quyết định.
- 2.6. Trường hợp đặc biệt do Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền quyết định.

Điều 10: Các Khoản Hỗ Trợ Và Phụ Cấp

Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh & đặc thù công việc, tùy từng trường hợp cụ thể, Người sử dụng lao động sẽ xem xét các khoản hỗ trợ và/hoặc phụ cấp cho từng cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người lao động trong quá trình làm việc:

- Phụ cấp kiêm nhiệm
- Phụ cấp trách nhiệm (bao gồm phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp trách nhiệm đề bạt)
- Phụ cấp độc hại
- Phụ cấp môi trường
- Phụ cấp đặc biệt
- Phụ cấp biệt phái
- Hỗ trợ tiền ăn giữa ca
- Hỗ trợ đi lại
- Hỗ trợ nhà ở
- Hỗ trợ chi phí sử dụng điện thoại
- Hỗ trợ phí bãi đậu xe/ gửi xe
- Hỗ trợ tiền học phí
- Các khoản phụ cấp/hỗ trợ khác (nếu có)

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 10/15

Đối tượng và mức hỗ trợ và/hoặc phụ cấp: áp dụng theo các quy định, quy trình liên quan mà Công ty ban hành tùy từng thời điểm.

Điều 11: Phúc Lợi Khác

1. Nghỉ mát/ Team building

- 2.1. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, thời gian nghỉ mát và ngân sách mỗi năm sẽ do Ban Tổng Giám Đốc phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định.
- 2.2. Đối tượng:
 - ✓ Nhân viên chính thức đã hoàn tất thời gian thử việc và ký hợp đồng lao động với Công ty, thời hạn hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên;
 - ✓ Và, nhân viên làm việc theo mùa vụ hoặc thay thế lao động tạm thời (thời hạn hợp đồng lao động dưới 12 tháng): có thời gian làm việc tại Công ty từ đủ 6 tháng trở lên.
- 2.3. Các nhân viên không thuộc đối tượng trên muốn tham gia nghỉ mát/ Team building cùng Công ty, sẽ được hỗ trợ 50% chi phí của chương trình.
- 2.4. Nghỉ mát/ Team building hàng năm không có bảo lưu & không thanh toán lại bằng tiền.
- 2.5. Nếu thời gian nghỉ mát/ Team building trùng vào ngày làm việc, thì được tính là công tác.

2. Hiếu sự, hỷ sự, thăm bệnh

Ban Tổng Giám Đốc phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thăm hỏi, hỗ trợ các hiếu sự, hỷ sự của Người lao động và người thân, Người lao động điều trị nội trú. Chi phí hỗ trợ trực tiếp cho Người lao động được trích từ quỹ Công đoàn và không tính vào tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành:

Các Khoản Mục	Mức Hỗ Trợ	
Người lao động kết hôn hợp pháp	2.000.000 đồng/người	
Con ruột, con nuôi của Người lao động kết hôn hợp pháp	1.000.000 đồng/người	
Người lao động nữ sinh con	2.000.000 đồng/con	
Người lao động qua đời	50.000.000 đồng/người	
Cha ruột, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi; cha ruột, mẹ ruột, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con ruột, con nuôi của Người lao động qua đời	2.000.000 đồng/người	
Anh/chị/em ruột của Người lao động qua đời	1.000.000 đồng/người	
Người lao động phẫu thuật, điều trị nội trú từ 3 ngày trở lên (căn cứ theo giấy ra viện)	2.000.000 đồng/lần	
Người lao động điều trị bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn(*)	Tai nạn vừa:	10.000.000 đồng/lần
	Bệnh hiểm nghèo/tai nạn nặng:	20.000.000 đồng/lần
	Tai nạn nghiêm trọng:	30.000.000 đồng/lần

Mức hỗ trợ trên có thể thay đổi theo từng thời kỳ phù hợp với tình hình thực tế và theo quyết định của Ban Tổng Giám Đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

^(*) Theo danh mục Bệnh hiểm nghèo được quy định tại Công văn 6383/BTC-TCT của Bộ Tài Chính ngày 18/05/2015; danh mục Các chấn thương để xác định loại tai nạn lao động nặng được ban hành kèm theo



THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001

Lần ban hành: 05

Ngày hiệu lực: 22/08/2024

Số trang: 11/15

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP và các danh mục cập nhật khác theo Luật hiện hành (nếu có). Các mức độ Bệnh hiểm nghèo và Tai nạn được căn cứ vào các chẩn đoán, chỉ định điều trị của các đơn vị khám chữa bệnh và danh mục theo quy định được nhắc đến tại điều này, loại trừ tất cả các trường hợp Người lao động cố ý vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích, điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá quy định của Luật giao thông, ...

3. Khám sức khỏe

Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Người lao động đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty.

Tùy tình hình thực tế và các quy định khác của Luật hiện hành, Ban Tổng Giám Đốc sẽ phê duyệt chương trình khám sức khỏe cho các trường hợp đặc biệt khác theo đề nghị của Trưởng phòng ban/Bộ phận và Bộ Phận Nhân Sự.

4. Bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe

Ngoài bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước, Công ty còn thực hiện chế độ phúc lợi về Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn 24/24 như sau:

- Bảo hiểm tai nạn 24/24: áp dụng với toàn bộ Người lao động Công ty từ ngày bắt đầu làm việc.
Trường hợp Người lao động bị tai nạn lao động thuộc trách nhiệm bồi thường của Công ty thì Công ty sẽ phối hợp với Công ty bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho Người lao động, đảm bảo mức hưởng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành với các bước thực hiện như sau:
 - Công ty tạm ứng trước khoản chi phí điều trị cho Người lao động ngay khi Người lao động cung cấp bản chính chứng từ y tế và hóa đơn chi phí điều trị và tạm ứng 100% tiền lương cho Người lao động trong thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động theo chỉ định của Cơ sở Y tế hợp pháp;
 - Sau khi hoàn tất hồ sơ yêu cầu bồi thường & nhận thông báo bồi thường từ Công ty Bảo hiểm, Bộ Phận Nhân Sự làm thủ tục thanh toán các chi phí liên quan đến tai nạn lao động (bao gồm chi phí y tế & tiền lương trong thời gian điều trị). Khoản chênh lệch chi phí y tế và chi phí tiền lương do Công ty bảo hiểm chi trả không đầy đủ, sẽ do Công ty chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp số tiền đã tạm ứng cao hơn số tiền nhân viên được nhận, nhân viên sẽ hoàn lại số tiền này cho Công ty.
- Bảo hiểm sức khỏe: áp dụng với Người lao động chính thức có cấp bậc 5 trở lên (không bao gồm các trường hợp làm các công việc ngắn hạn hoặc thay thế tạm thời) đã ký Hợp đồng lao động chính thức với hiệu lực từ ngày hiệu lực của Hợp đồng lao động. Các trường hợp khác được Ban Giám đốc phê duyệt.
- Phân loại chương trình:

Chương Trình	Cấp Bậc	Nội Dung
1	1	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động và tất cả người thân của Người lao động (bao gồm vợ/chồng và các con hợp pháp).
2	2	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động và tất cả người thân của Người lao động (bao gồm vợ/chồng và các con hợp pháp).



THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001

Lần ban hành: 05

Ngày hiệu lực: 22/08/2024

Số trang: 12/15

Chương Trình	Cấp Bậc	Nội Dung
3	3	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động và tối đa 02 người thân của Người lao động (bao gồm vợ/chồng và các con hợp pháp).
4S	4 (Người lao động bộ phận Kinh doanh, làm việc ngoài thị trường)	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động
4VP	4 (Người lao động bộ phận khác)	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động
5S	5 (Người lao động bộ phận Kinh doanh, làm việc ngoài thị trường)	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động
5VP	5 (Người lao động bộ phận khác)	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động
6	6	Công ty mua bảo hiểm cho Người lao động

- Khi Người lao động không còn đảm nhận vị trí công việc được hưởng chế độ bảo hiểm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì Người lao động không được hưởng chế độ bảo hiểm nêu trên.
- Công ty sẽ chịu các chi phí liên quan đến thuế TNCN phát sinh (nếu có) từ chi phí mua Bảo hiểm sức khỏe & Bảo hiểm tai nạn con người cho người thân của nhân viên cấp 3 trở lên. Công ty sẽ thực hiện quy đổi, tính trên bảng lương, kê khai và nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế tại tháng phát sinh chi phí mua bảo hiểm hàng năm. Các nhân viên thôi việc trong năm sẽ được thực hiện tính toán căn trừ lại tiền thuế TNCN phát sinh từ chi phí mua bảo hiểm tại tháng chi trả thanh toán cuối cùng.
- Đối với Người lao động đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty từ cấp bậc 5 trở lên không thuộc đối tượng Công ty mua Bảo hiểm cho người thân, Công ty sẽ phối hợp với Công Đoàn cơ sở hỗ trợ Người lao động liên hệ với Công ty Bảo hiểm để tham gia chương trình Bảo hiểm người thân tự nguyện không giới hạn số lượng người thân (bao gồm: cha ruột, mẹ ruột, cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, vợ hợp pháp, chồng hợp pháp, con hợp pháp). Người lao động sẽ chịu các chi phí liên quan đến chương trình Bảo hiểm này.
 - Công ty và Công đoàn cơ sở hỗ trợ Người lao động liên hệ với Công ty Bảo hiểm 01 năm 01 lần;
 - Các điều khoản cụ thể trong Chương trình bảo hiểm (bao gồm chi phí và quyền lợi bảo hiểm) sẽ được chi tiết theo các thỏa thuận giữa Công ty Bảo Hiểm và Người lao động.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định:
 - Lựa chọn nhà cung cấp và nội dung chương trình bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe;
 - Gia hạn và xem xét danh sách tham gia chương trình hằng năm.

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 13/15

- Tất cả Người lao động tham gia chương trình cần tìm hiểu và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của từng nội dung chương trình bảo hiểm.

Điều 12: Thưởng

1. Thưởng lương tháng 13

1.1. Điều kiện

- Tất cả Người lao động đã ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty và còn làm việc tại thời điểm ngày 31/12 của năm tính thưởng.
- Các trường hợp Người lao động ký hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng cần đảm bảo thời gian làm việc tại thời điểm ngày 31/12 của năm tính thưởng, cụ thể:
 - ✓ Rank 6B & 6C: làm việc tại Công ty từ đủ 1 tháng trở lên
 - ✓ Rank 6A trở lên: làm việc tại Công ty từ đủ 2 tháng trở lên

1.2. Nguyên tắc và cách tính

$$\text{Thưởng lương tháng 13} = \frac{\text{Mức lương bình quân} \times \text{Số tháng làm việc thực tế trong năm}}{12 \text{ tháng}}$$

Trong đó:

- Mức lương bình quân = tổng mức lương cơ bản/ số tháng làm việc thực tế trong năm
(đối với những trường hợp có hiệu lực lương giữa tháng, lấy mức lương cơ bản bình quân trong tháng)
- Số tháng làm việc thực tế trong năm: là số tháng làm việc thực tế của Người lao động theo hợp đồng lao động liên tục với công ty, bao gồm thời gian thử việc được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, không bao gồm các trường hợp nghỉ không lương, thỏa thuận tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động hoặc trong thời gian tạm đình chỉ Hợp đồng lao động do lỗi của Người lao động, ...
- Đối với Người lao động được chuyển qua lại giữa Phòng ban/ Bộ phận, giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn, thời gian làm việc thực tế trong năm được xác định là tổng thời gian làm việc tại các công ty thành viên trong Tập đoàn.
- Đối với Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mức hưởng lương tháng 13 là 75% so với mức hưởng theo quy định.
- Trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Tổng Giám đốc quyết định.
- Số tháng làm việc được làm tròn như sau:
 - Thời gian làm việc từ ngày 1 – 14 của tháng: tính trọn tháng
 - Thời gian làm việc từ ngày 15 – 31 của tháng: không tính tháng đó

1.3. Thời gian chi trả thưởng lương tháng 13: ít nhất 01 tuần trước Tết Nguyên Đán

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 14/15

2. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu và thành tích

2.1. Nguyên tắc khen thưởng

- Hiệu quả đóng góp của Người lao động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (năng suất, hoàn thành công việc);
- Có thành tích xuất sắc, vượt trội;
- Chấp hành nội quy và kỷ luật lao động của Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2. Các loại thưởng

- Thưởng khuyến khích hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh (KPIs):
 - Được áp dụng đối với Người lao động thuộc bộ phận kinh doanh, vận hành và sản xuất trực tiếp khi hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao trong tháng/quý.
 - Tùy theo tình hình thực tế của Bộ phận và Công ty, chỉ tiêu, mức thưởng và điều kiện thưởng có thể khác nhau và được Ban Tổng Giám Đốc quyết định theo từng thời điểm.
- Thưởng thành tích:
 - Thưởng thành tích công tác áp dụng với Người lao động đã ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty tại thời điểm ngày 31/12 của năm xét thưởng. Các trường hợp Người lao động ký hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng cần đảm bảo thời gian làm việc tại thời điểm 31/12 của năm tính thưởng, cụ thể:
 - ✓ Rank 6B & 6C: làm việc tại Công ty từ đủ 1 tháng trở lên
 - ✓ Rank 6A trở lên: làm việc tại Công ty từ đủ 2 tháng trở lên
 - Các trường hợp đã thôi việc hoặc đã thông báo thôi việc trước ngày trả thưởng sẽ không đủ điều kiện lãnh thưởng.
 - Thời gian làm việc thực tế trong năm xét thưởng: là thời gian làm việc thực tế của Người lao động với công ty, bao gồm thời gian thử việc được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, không bao gồm các trường hợp nghỉ không lương, nghỉ thai sản, nghỉ ốm trên 30 ngày, thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc trong thời gian tạm đình chỉ hợp đồng lao động do lỗi của Người lao động, ...
 - Căn cứ vào tình hình thực tế hàng năm của Công ty và mức độ hoàn thành chỉ tiêu của Công ty, Phòng ban và Người lao động, Công ty xem xét kế hoạch thưởng cho Người lao động làm việc tại Công ty. Mức thưởng thành tích cho nhân viên (nếu có) và các trường hợp đặc biệt được Ban Tổng Giám Đốc quyết định và phê duyệt.

Điều 13: Kỷ Luật Lao Động

Thực hiện theo Nội quy lao động Công ty đã đăng ký với cơ quan chức năng, các văn bản hướng dẫn khác có liên quan và quy trình xử lý kỷ luật do Công ty ban hành nếu có.

Trường hợp nhân viên bị xử lý kỷ luật từ khiển trách bằng văn bản trở lên, mức đánh giá hoàn thành công tác cuối năm sẽ không vượt quá mức đạt yêu cầu (không vượt quá mức xếp loại E).

	THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ	Mã số: MSC/NS-TULĐTT-001
		Lần ban hành: 05
		Ngày hiệu lực: 22/08/2024
		Số trang: 15/15

Điều 14: Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động, Vi Phạm Hợp Đồng Lao Động

Khi xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm Hợp đồng lao động, Người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng bằng biện pháp hòa giải trên tinh thần tôn trọng điều khoản của Hợp đồng lao động, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Bộ Luật Lao Động. Trong trường hợp không nhất trí, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Người lao động, Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự pháp luật quy định.

**Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

- Bản Thỏa ước lao động tập thể này là văn bản pháp lý của Công ty làm cơ sở để giải quyết các phát sinh về quan hệ lao động trong Công ty, quy định mối quan hệ lao động giữa 02 bên về trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên trong thời gian thỏa ước có hiệu lực. Mọi trường hợp không quy định trong thỏa ước này và các phụ lục kèm theo (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Việc điều chỉnh nội dung của Thỏa ước lao động tập thể (nếu có) phải được tiến hành đúng theo trình tự của pháp luật.
- Những quy định trước đây của Công ty có nội dung trái với Thỏa ước lao động tập thể này đều bị bãi bỏ.
- Thỏa ước lao động tập thể này được lập thành 05 bản và gửi 01 bản tại Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội Quận 1.
- Hai bên nhất trí thực hiện đúng và tuân thủ các điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể này và các văn bản pháp lý quy định của Nhà nước có liên quan đến quan hệ lao động.
- Thỏa ước lao động tập thể này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thỏa ước này được ký kết ngày 22/08/2024 tại Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan.

Đại diện Người lao động
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN


NGUYỄN THÙY GIAO

Đại diện Người sử dụng lao động
TỔNG GIÁM ĐỐC


TRƯƠNG CÔNG THẮNG